Termini e condizioni di vendita

1. Oggetto

Le vendite oggetto delle presenti condizioni generali di vendita online (di seguito "Condizioni Generali") disciplinano le vendite dei servizi, come di seguito definiti, offerti da Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., con sede legale in Segrate (MI), Aeroporto di Milano Linate, capitale sociale € 27.500.000,00 i.v., iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano al REA n. 472807, C.F. e P.IVA 00826040156 (di seguito "SEA"), concluse a distanza attraverso il seguente sito Internet: www.milanairports-shop.com (di seguito il "Sito").

con società (di seguito “Cliente”) che intendono, nell’ambito della propria attività, acquistare i Servizi offerti da SEA per distribuirli gratuitamente ai propri dipendenti (di seguito “Utente/i”).

SEA e Cliente sono di seguito anche definite, singolarmente, la “Parte” e, congiuntamente, “le Parti”.

Il Cliente è tenuto, prima di inoltrare il proprio ordine d'acquisto (di seguito "Ordine"), a leggere attentamente le presenti Condizioni Generali. L'inoltro dell'Ordine implica l'integrale conoscenza ed espressa accettazione delle presenti Condizioni Generali da parte del Cliente e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., anche da parte degli Utenti. Una copia delle Condizioni Generali sarà comunque inviata da SEA al Cliente a mezzo e-mail (di seguito "E-mail di Accettazione"), in conformità a quanto indicato al successivo art. 3 delle Condizioni Generali.

2. Servizi

SEA offre sul Sito i seguenti servizi: Milan Airports Parking, Milan Airports Vip Lounges, Milan Airports Fast Track, Car Valet e il servizio Trawell Co SafeBag denominato Avvolgi Bagagli. I termini applicabili a ciascun servizio sono specificati nei seguenti paragrafi. Resta inteso che, nell'ipotesi in cui non dovessero essere offerti tutti i Servizi, le presenti Condizioni Generali troveranno applicazione con riferimento al singolo servizio offerto.

<u>2.1 Milan Airports Parking</u>

2.1.1 Il servizio Milan Airports Parking consiste nella messa a disposizione continuativa per il periodo acquistato di aree di sosta (di seguito "Aree di Sosta") presso i parcheggi situati negli Aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio. Con specifico riferimento alle vendite online di accessi ad Aree di Sosta situate presso i parcheggi dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, si segnala che SEA agisce in nome proprio e per conto di S.A.C.B.O. - Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo Orio al Serio S.p.A..

2.1.2 L'offerta delle Aree di Sosta sul Sito è soggetta ad eventuali disponibilità limitate delle Aree di Sosta medesime.

2.1.3 Il Cliente riconosce ed accetta che il servizio Milan Airports Parking verrà offerto senza alcuna custodia e sorveglianza del veicolo parcheggiato. Al riguardo, il Cliente dichiara che, prima dell'accettazione delle presenti Condizioni generali, è venuto a conoscenza dell'esclusione della custodia sul veicolo. Di conseguenza, nessuna responsabilità potrà essere ascritta a SEA o al gestore del parcheggio dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio in caso di furto o danneggiamento del veicolo parcheggiato.

Al riguardo, il Cliente si impegna a comunicare tale circostanza ai propri Utenti e a manlevare e a tenere indenne SEA da qualsivoglia pretesa che dovesse essere avanzata in relazione ai suddetti obblighi di sorveglianza e custodia.

2.1.4 Il Cliente è tenuto ad acquistare l'accesso alle Aree di Sosta sul Sito almeno 2 (due) ore e mezza prima rispetto all'orario previsto per l'ingresso nel parcheggio.

2.1.5 SEA per l'acquisto del servizio Milan Airports Parking presso gli Aeroporti di Linate, Malpensa e Bergamo, comunicherà al Cliente con la E-mail di Accettazione, un codice a barre che andrà posizionato sotto il lettore presente sulla colonnina di ingresso del parcheggio prescelto, la quale emetterà il biglietto valido per l'uscita.

In caso di riposizionamento di parcheggio inferiore il Cliente potrà far richiesta di rimborso della differenza tariffaria per il minor costo.

La colonnina d'ingresso rilascerà automaticamente un biglietto personalizzato che indicherà i dati del servizio acquistato. Tale biglietto dovrà essere accuratamente conservato dall'Utente al fine di poter effettuare l'uscita dal parcheggio mediante inserimento dello stesso nell'apposita colonnina presente all'uscita. In caso di mancato riconoscimento del codice a barre, l'anomalia dovrà essere segnalata all'operatore del parcheggio utilizzando il citofono presente sulla colonnina posta all'ingresso del parcheggio medesimo. Il codice a barre consente di avere accesso ai parcheggi anche nel caso in cui fosse segnalata l'indicazione di "parcheggio completo". Tuttavia, il Cliente prende atto ed accetta che, qualora l'Area di Sosta non fosse disponibile nei giorni indicati dal Cliente durante l'acquisto, il gestore del parcheggio avrà la facoltà di riposizionare l'Utente su un diverso parcheggio, di categoria uguale o superiore, sempre all'interno dell'aeroporto prescelto. All'interno del parcheggio sarà possibile scegliere il posto tra le Aree di Sosta disponibili, fermo restando che non sono presenti aree riservate per l'Utente.

2.1.6 Il servizio acquistato dal Cliente non è trasferibile tra i diversi parcheggi degli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio ed è valido solo per la data, orario, prezzo, Area di Sosta, aeroporto e terminal specificati nella schermata di riepilogo, che compare sullo schermo direttamente prima che il Cliente inoltri l'ordine (di seguito "Schermata di Riepilogo"), e nella E-mail di Accettazione. Non è consentita l'interruzione temporanea della sosta. Se il cliente esce dal parcheggio, perde il diritto di utilizzare il periodo di sosta acquistato e non potrà richiedere il rimborso per il tempo non utilizzato

2.1.7 Le tariffe "web" delle Aree di Sosta sono disponibili sul Sito e si riferiscono a periodi di 24 (ventiquattro) ore ciascuno. I prezzi sono soggetti a variazioni. I prezzi visualizzati sono validi solo al momento dell'Ordine. Il numero di "giorni" (periodi di 24 ore) addebitati al Cliente al momento dell'inoltro dell'Ordine sarà calcolato sulla base degli orari selezionati al momento dell'acquisto stesso. Sarà possibile accedere al parcheggio a partire da 60 (sessanta) minuti prima dell'orario di ingresso selezionato dal Cliente al momento dell'inoltro dell'Ordine. Il Cliente si impegna altresì a comunicare ai propri Utenti che, se l'orario di uscita effettivo differisce dall'orario selezionato dal Cliente al momento dell'Ordine e, a causa di ciò, il tempo effettivo di permanenza nell'Area di Sosta sia di maggiore durata rispetto ai periodi di 24 (ventiquattro) ore selezionati al momento dell'Ordine, l'Utente sarà soggetto all'applicazione della tariffa "standard" e non "web" per le ore di sosta in eccesso. Tale importo dovrà essere corrisposto dall'Utente presso le apposite casse prima di uscire dal parcheggio. Si prega di notare che quanto sopra troverà applicazione indipendentemente dalla causa che ha provocato il prolungamento del tempo di sosta, a meno che lo stesso non sia causato esclusivamente da negligenza del gestore del parcheggio.

2.1.8 Una volta entrato nel parcheggio, l'Utente dovrà eseguire le istruzioni a lui comunicate nella E-mail di Accettazione. Il Cliente è tenuto, prima dell'inoltro dell'Ordine, a leggere attentamente il regolamento di parcheggio (Regolamento di Parcheggio Milano Linate e Malpensa ; e Regolamento di Parcheggio Bergamo Orio al Serio , di seguito "Regolamento di Parcheggio"), pubblicato sul Sito nella sezione condizioni di utilizzo, nonché, ad assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., che il Regolamento di Parcheggio venga letto attentamente dagli Utenti.

Il Cliente dichiara per sé e assicura, per gli Utenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., che, accettando le presenti Condizioni Generali, accetta altresì il Regolamento di Parcheggio. Per quanto specificamente concerne il parcheggio dell'aeroporto di Orio al Serio, si segnala che lo stesso è gestito dalla società Apcoa Parking Italia S.p.A..

2.1.9 Il Cliente prende atto, e si impegna a informare i propri Utenti, che è necessario raggiungere il parcheggio con adeguato anticipo rispetto all'orario di check-in del proprio volo. È inoltre necessario che il Cliente consideri anche un tempo adeguato per raggiungere dal parcheggio l'edificio del terminal dell'aeroporto e che tale periodo potrà variare sulla base del parcheggio prescelto dal Cliente. È altresì importante che il Cliente consideri il tempo necessario per trovare l'Area di Sosta all'interno del parcheggio, estrarre il bagaglio dalla macchina, chiudere l'auto, proseguire fino al terminal aeroportuale ed effettuare tutte le eventuali ulteriori operazioni del caso. Il Cliente si assume la piena ed esclusiva responsabilità per il calcolo del tempo necessario ad effettuare le

operazioni di ingresso nel parcheggio e di proseguimento dal parcheggio al terminal dell'aeroporto. Il Cliente è inoltre informato che SEA declina qualsiasi responsabilità qualora i tempi necessari alla effettuazione delle sopra citate operazioni abbiano una durata prolungata a causa di circostanze particolari o di elevati volumi di traffico. È responsabilità del Cliente preventivare tale ipotesi e, conseguentemente, arrivare al parcheggio con un considerevole anticipo rispetto all'orario di check-in del proprio volo.

2.1.10 Con riferimento ai parcheggi eventualmente gestiti da società terze, il Cliente prende atto ed accetta che SEA declina ogni responsabilità in merito alla organizzazione e gestione del relativo parcheggio e, quindi, in nessun caso risponderà di eventuali disagi od inconvenienti comunque patiti dal Cliente e/o dall'Utente e connessi al parcheggio gestito dalle società terze. Il Cliente prende atto che in tal caso la messa a disposizione di Aree di Sosta viene espletato direttamente dalle società terze.

2.1.11 Gli Utenti dotati di apparecchio di Telepedaggio, onde evitare un ulteriore addebito della tariffa di parcheggio operato tramite tale sistema di pagamento, dovranno avere cura di oscurare il relativo apparecchio - utilizzando l'apposita mascherina del Telepedaggio - prima di avvicinarsi alle corsie che utilizzano il sopra citato sistema di pagamento. SEA, infatti, non risponderà del suddetto eventuale ulteriore addebito effettuato dalla società di Telepedaggio.

2.1.12 Qualora al Cliente che ha acquistato le tariffe "web" in uscita dal parcheggio venga richiesto un ulteriore pagamento, lo stesso Cliente prima di procedere al pagamento e di lasciare il parcheggio dovrà contattare l'operatore addetto al parcheggio attraverso il tasto "Assistenza/Help", presente sulle colonnine di uscita o sulle casse automatiche al fine di gestire la problematica occorsa. Il Cliente mantenendo premuto il tasto verrà informato da una voce guidata sulla presa in carico della richiesta di supporto e riceverà assistenza da remoto.

2.2 Milan Airports Vip Lounges

2.2.1 L'acquisto del servizio Milan Airports Vip Lounge consente l'accesso esclusivamente alla vip lounge indicata e specificata nella E-mail di Accettazione.

Il servizio Milan Airports Vip Lounge è utilizzabile entro la data indicata nei documenti inviati con la E-mail di Accettazione.

2.2.2 Il servizio Milan Airports Vip Lounge è utilizzabile entro la data indicata nei documenti inviati con l'E-mail di Accettazione. Il ticket può riportare il tempo massimo di permanenza in sala.

2.2.3 Se si aggiunge una lounge alla prenotazione di un parcheggio, l'accesso alla lounge sarà possibile solo nella data selezionata per l'ingresso al parcheggio.

2.2.4 Il Cliente è tenuto, prima dell'inoltro dell'Ordine, a leggere attentamente il regolamento vip lounge (di seguito "Regolamento Vip Lounge") pubblicato sul Sito e disponibile anche all'interno delle vip lounge. Il Cliente dichiara per sé e assicura, per gli Utenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., che, accettando le presenti Condizioni Generali, accetta altresì il Regolamento Vip Lounge.

2.2.5 Per accedere alla vip lounge indicata nella e-mail di Accettazione, l'Utente dovrà esibire la propria carta di imbarco.

2.3 Milan Airports Fast Track

2.3.1 L'acquisto del servizio Milan Airports Fast Track consente l'accesso rapido ai controlli di sicurezza tramite i varchi cd. "Fast Track" indicati nella E-mail di Accettazione. Il Milan Airports Fast Track è utilizzabile entro la data indicata nei documenti inviati con la E-mail di Accettazione.

2.3.2 Il Cliente è tenuto, prima dell'inoltro dell'Ordine, a leggere attentamente il regolamento Fast Track (di seguito "Regolamento Fast Track"), pubblicato sul Sito Il Cliente dichiara per sé e assicura, per gli Utenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., che, accettando le presenti Condizioni Generali, accetta altresì il Regolamento Fast Track.

2.3.3 L'accesso per i bambini sino a due anni non compiuti è gratuito.

2.4 Car Valet

2.4.1 Il servizio Car-Valet offerto da SEA consiste (i) nella presa in consegna dell'autovettura dell'Utente da parte del personale addetto presso l'aeroporto di Milano Linate in modo da consentirgli l'accesso immediato all'area check-in, e (ii) decorso il periodo di sosta, nella successiva riconsegna, all'Utente, delle chiavi della medesima autovettura parcheggiata nel predetto aeroporto, all'interno di appositi spazi all'uopo individuati come spazi Car-Valet. Il servizio prevede la presa in consegna dell'auto, il parcheggio coperto e non custodito per il tempo richiesto, e la restituzione della vettura nei tempi indicati dal cliente medesimo in fase di acquisto (il "Servizio Car Valet").

2.4.1.1 L'Offerta del servizio è soggetta ad eventuali disponibilità limitate dei posti auto e sarà fruibile negli orari indicati alla pagina web www.milanairports-shop.com/it/parcheggi/parcheggi-linate.

2.4.1.2 Il Cliente potrà inserire nel carrello un solo servizio Car Valet alla volta e sarà possibile acquistarlo insieme con altri prodotti disponibili sul Sito.

2.4.1.3 L'acquisto del servizio Car Valet dovrà essere effettuato almeno 2,5 ore prima dell'orario di richiesta di esecuzione dello stesso.

2.4.1.4 Le tariffe "web" del Servizio Car Valet sono disponibili sul Sito e si riferiscono a periodi di 24 (ventiquattro) ore ciascuno. I prezzi sono soggetti a variazioni. I prezzi visualizzati sono validi solo al momento dell'Ordine. Il numero di "giorni" (periodi di 24 ore) addebitati al Cliente al momento dell'inoltro dell'Ordine sarà calcolato sulla base degli orari selezionati al momento dell'acquisto stesso. Se l'orario di ripresa in consegna del veicolo differisce dall'orario selezionato dal Cliente al momento dell'Ordine e, a causa di ciò, il tempo effettivo di utilizzo del Servizio Car Valet è di maggiore durata rispetto ai periodi di 24 (ventiquattro) ore selezionati al momento dell'Ordine, il Cliente sarà soggetto all'applicazione della tariffa giornaliera (24 ore) per le ore di sosta in eccesso. Tale importo - da calcolarsi in base alle tariffe inerenti al servizio e riportate sul sito internet relativamente al periodo di sosta aggiuntivo - dovrà essere corrisposto dall'Utente a SEA al momento della riconsegna dell'auto, direttamente presso la cassa parcheggi all'interno dell'aeroporto di Milano Linate, che sarà aperta 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.

2.4.2 Il servizio verrà erogato da SEA in conformità alle "Condizioni generali dell'esecuzione del servizio Car-Valet" disponibili alla pagina web Regolamento Car Valet, a cui integralmente si rinvia.

2.4.3 Al momento del perfezionamento dell'acquisto, il Cliente riceverà una E-mail di riepilogo ed accettazione contenente un E-Ticket, che dovrà essere stampato e consegnato dall'Utente al personale addetto presente presso l'area indicata nelle istruzioni riportate nell'E-Ticket. L'E-Ticket è utilizzabile esclusivamente o dall'Utente. È possibile, tuttavia, effettuare un di cambio di prenotazione e variazione rispetto a quanto previsto nell'E-Ticket. A tal fine si rinvia a quanto previsto al successivo punto 4.3 delle presenti Condizioni Generali di Vendita Online.

2.4.4 Il Cliente è tenuto, prima dell'inoltro dell'Ordine, a leggere attentamente le Condizioni generali dell'esecuzione del servizio Car-Valet; il Cliente, inoltre, dichiara per sé e assicura, per gli Utenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., che accettando le presenti Condizioni Generai, accetta altresì le Condizioni generali dell'esecuzione del servizio Car-Valet.

2.5 Avvolgi Bagagli

2.5.1 Il servizio Trawell Co SafeBag consente all'Utente di far avvolgere il proprio bagaglio attraverso delle specifiche macchine situate presso gli aeroporti di Milano Linate e di Milano Malpensa e di usufruire di una serie di ulteriori servizi di assistenza come meglio indicati al sito Internet di Trawell Co (https://www.trawellco.com/it/)

2.5.2 Il servizio verrà erogato dalla società Trawell Co in conformità alle condizioni contrattuali ("Condizioni Contrattuali Trawell Co") e alle informazioni disponibili alla pagina web https://www.trawellco.com/it/, cui integralmente si rinvia. In nessun caso SEA potrà essere chiamata a rispondere della qualità del servizio Trawell Co SafeBag e/o della veridicità, accuratezza ed esaustività del materiale informativo e/o delle informazioni inerenti il servizio Trawell Co SafeBag disponibili alla pagina web https://www.trawellco.com/it/ e/o della conformità del servizio Trawell Co SafeBag al materiale informativo e/o dell'inadempimento, da parte di Trawell Co, alle

Condizioni Contrattuali Trawell Co. SEA in nessun caso sarà responsabile degli eventuali danni subiti dal Cliente o da terzi e derivanti dall'uso e/o dal funzionamento inesatto del servizio Trawell CoSafeBag.

2.5.3 Il Cliente riceverà nella E-mail di Accettazione un codice che dovrà essere stampato e consegnato dall'Utente al personale di Trawell Co SafeBag presente presso gli aeroporti di Milano Malpensa e di Milano Linate.

Il codice relativo al servizio Trawell Co SafeBag è valido per 3 (tre) mesi dalla data di acquisto solo per il prezzo specificato nella E-mail di Accettazione.

2.5.4 Il Cliente è tenuto, prima dell'inoltro dell'Ordine, a leggere attentamente le Condizioni Contrattuali Trawell Co. Il Cliente dichiara per sé e assicura, per gli Utenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., che, accettando le presenti Condizioni Generali, accetta altresì le Condizioni Contrattuali Trawell Co.

3. Conclusione del Contratto

3.1 Al fine di poter accedere al Portale, il Cliente è tenuto a registrarsi, compilando tutti i campi indicati come "obbligatori"; al Cliente è consentito abilitare, all'interno del proprio profilo, singoli sotto-account per i propri Utenti. Resta inteso che in siffatta ipotesi i contratti di acquisto dei Servizi verranno conclusi tra il Cliente e SEA.

3.2 A seguito della registrazione, il Cliente riceverà, all'indirizzo e-mail comunicato in fase di registrazione, le proprie credenziali di accesso al Portale. Resta inteso che il Cliente, al primo accesso al Portale e prima di procedere con l'inoltro dell'Ordine, dovrà leggere attentamente accettare le presenti Condizioni Generali e l'informativa privacy. Analoga procedura avviene per ciascun Utente.

3.3 Le caratteristiche essenziali del/dei Servizio/i acquistati e il relativo/i prezzo/i saranno indicati nella Schermata di Riepilogo. Resta inteso che le informazioni pubblicate sulla Schermata di Riepilogo non costituiscono una proposta di SEA.

3.4 Ai fini dell'inoltro dell'Ordine, il Cliente deve (i) selezionare i Servizi che intende acquistare cliccando su "Aggiungi al Carrello"; (ii) accettare le presenti Condizioni Generali; (iii) selezionare il metodo di pagamento; (iv) inoltrare l'Ordine a SEA.

3.5 L'inoltro dell'Ordine da parte del Cliente costituisce una proposta contrattuale di acquisto dei Servizi, specificamente individuati nella Schermata di Riepilogo, rivolta dal Cliente a SEA e vincolante per il Cliente. L'inoltro dell'Ordine da parte del Cliente implica per il Cliente medesimo l'obbligo di versare i corrispettivi dovuti.

3.6 Con l'esito positivo dell'acquisto dei Servizi, visualizzato nella relativa pagina di conferma dell'ordine, si conclude il contratto tra il Cliente e SEA. SEA comunicherà al Cliente i dettagli dell'Ordine all'indirizzo e-mail fornito in fase di acquisto.

3.7 SEA si riserva di non accettare l'Ordine del Cliente in caso:

- di mancata disponibilità dei Servizi selezionati dal Cliente;

- di pagamento non andato a buon fine (ad esempio, a seguito dell'avvenuto addebito dei corrispettivi sulla carta di credito del Cliente);

- il Cliente si sia reso in precedenza inadempiente nei confronti di SEA.

3.8 Con la E-mail di Accettazione dell'Ordine, SEA, nel confermare al Cliente la conclusione del Contratto, oltre a fornire le presenti Condizioni Generali, indicherà al Cliente le seguenti informazioni:

- un riepilogo delle caratteristiche principali del/i Servizio/i acquistato/i;

- il prezzo totale del/i Servizio/i comprensivo delle imposte o tasse;

- un codice di acquisto da utilizzarsi in ogni ulteriore comunicazione con SEA relativa al/i Servizio/i acquistato/i;

- un codice di avvenuta transazione;

- un codice a barre (nel caso di acquisto dei servizi Milan Airports Vip Lounges, Milan Airports Fast Track e Milan Airports Parking);

3.9 Il Cliente che acquisterà più Servizi con una sola transazione riceverà all'interno di un'unica E-mail di Accettazione tutte le informazioni di cui al precedente art. 3.8.

4. Corrispettivi - modalità di pagamento

4.1 I corrispettivi dovuti per ciascun Servizio acquistato saranno specificamente indicati nella Schermata di Riepilogo in Euro e saranno comprensivi di tutte le tasse e imposte applicabili.

4.2 Il Cliente che sceglierà di acquistare i Servizi sul Sito potrà avere a disposizione una o più categorie tariffarie disponibili al momento dell'inoltro dell'Ordine. La selezione della tariffa e servizio prescelti dal Cliente comporterà l'accettazione da parte di quest'ultimo delle regole tariffarie applicate, come descritte sul Sito per ciascuna tariffa e servizio. Le tariffe dei Servizi sono da intendersi dinamiche, pertanto soggette a variazioni senza alcun preavviso, e saranno di volta in volta aggiornate all'interno del Sito e, in ogni caso, comunicate al Cliente prima dell'acquisto dei Servizi.

4.3 In caso di acquisto di servizi Milan Airports Parking, il Cliente potrà, entro 3 ore dall'orario di ingresso nell'Area di Sosta acquistata, effettuare un cambio prenotazione, modificando il nome dell'Utente, la data e l'orario di ingresso e di uscita. Resta inteso che il Cliente che avrà acquistato un accesso ad Aree di Sosta situate presso l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio potrà effettuare il cambio prenotazione esclusivamente con accessi ad Aree di Sosta situate nel medesimo aeroporto e che il Cliente che avrà effettuato l'acquisto di un accesso ad Aree di Sosta presso gli aeroporti di Milano Malpensa o Milano Linate potrà effettuare il cambio prenotazione verso uno dei due aeroporti. Il cambio prenotazione potrà essere effettuato accendendo al Sito ed entrando nella sezione "i miei acquisti";. Il Cliente riconosce ed accetta che qualsiasi variazione della durata, delle date o degli orari di una prenotazione potrebbe comportare un ricalcolo della tariffa dell'intera sosta e quindi il pagamento di una differenza tariffaria.

A tal riguardo, il Cliente riconosce ed accetta, altresì, che: (i) nell'ipotesi in cui il cambio prenotazione determini un nuovo acquisto dall'importo inferiore a quello originariamente acquistato, SEA non riconoscerà alcunché al Cliente e che (ii) nell'ipotesi in cui il cambio prenotazione determini un nuovo acquisto dall'importo superiore a quello precedentemente acquistato, il Cliente sarà tenuto a versare a SEA la differenza tra l'importo relativo al nuovo acquisto e quello originario che ha formato oggetto di cambio prenotazione.

4.4 Per il pagamento dei corrispettivi il Cliente potrà scegliere una delle modalità di pagamento messe a disposizione da SEA e indicate sul Sito. In particolare, sono accettate le seguenti carte di credito Visa, MasterCard, American Express, Diners e il bonifico bancario tramite MyBank. Il Cliente potrà altresì effettuare un bonifico bancario offline, e quindi senza utilizzare il sistema MyBank, su un conto corrente SEA e per l'importo di volta in volta concordato con SEA, al fine di procedere alla ricarica del Borsellino Elettronico (il "Credito") presente sul sito. Il Cliente potrà trovare tutte le informazioni necessarie — inclusi i dati del conto corrente su cui effettuare il bonifico offline — all'interno della sezione "Informazioni utili", accessibile dopo la registrazione al sito.

La fattura elettronica sarà emessa da SEA in modalità off-line e sarà inviata al Cliente tramite SDI direttamente nel suo cassetto fiscale. Il Credito verrà utilizzato per caricare il Borsellino Elettronico di SEA, di SACBO o di entrambi (in base a quando richiesto dal Cliente stesso) e potrà essere utilizzato per acquistare il Servizio Milan Airports Parking sul Sito fino al suo esaurimento.

Per utilizzare il Borsellino SEA il Cliente potrà inserire nel carrello solo i Parcheggi di Linate e Malpensa, mentre per utilizzare il Borsellino SACBO il Cliente potrà inserire nel carrello solo i Parcheggi di Bergamo Orio al Serio. Nel caso in cui il credito residuo non fosse sufficiente per effettuare un nuovo acquisto, il Cliente dovrà effettuare un nuovo bonifico per integrare il suo Credito.

Il Credito non è rimborsabile da parte di SEA, nemmeno parzialmente, qualora non venga utilizzato dal Cliente.

4.5 SEA demanda a primario istituto bancario il sistema per la gestione di tutti i pagamenti on-line.

4.6 In nessun momento della procedura di acquisto SEA sarà in grado di conoscere le informazioni relative alla carta di credito del Cliente, inserite dal Cliente direttamente sul sito dell'istituto bancario che gestisce la transazione. Nessun archivio informatico di SEA conserverà tali dati. In nessun caso SEA potrà quindi essere

ritenuta responsabile per eventuale uso fraudolento e indebito di carte di credito da parte di terzi, all'atto del pagamento del servizio acquistato sul Sito.

5. Privacy

5.1 Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, e nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (GDPR), nonché nel rispetto della normativa italiana vigente in materia e, SEA, in qualità di Titolare del trattamento, raccoglierà e tratterà i dati personali dei Clienti, da questi volontariamente comunicati in occasione dell'acquisto di un servizio sul Sito.

5.2 In conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del GDPR, nonché dalla normativa italiana vigente in materia tutte le informazioni aventi ad oggetto, tra l'altro, le finalità del trattamento dei dati del Cliente, la natura obbligatoria o facoltativa dei dati conferiti, i soggetti ai quali tali dati potranno essere forniti, i diritti del Cliente stesso (tra cui la modifica di tali dati o la cancellazione degli stessi), nonché la policy SEA in materia di Cookie, sono contenute all'interno dell'informativa sulla Privacy SEA, che il Cliente è espressamente invitato a consultare prima di procedere all'acquisto di un servizio sul Sito.

6. Obblighi del Cliente

6.1 Nell'effettuare le ricerche e nel processare prenotazioni e gli ordini di acquisto, il Cliente utilizzerà l'applicativo web mediante una licenza non esclusiva e temporanea, concessa in uso per il tempo dell'operazione. È vietato al Cliente modificare, riutilizzare, copiare, diffondere, trasmettere, riprodurre, pubblicare, concedere una sub-licenza d'uso, creare lavori derivati, cedere o vendere o in ogni caso fare uso per fini in qualunque modo commerciali e non personali delle informazioni, delle notizie, dei contenuti, del software e dei sistemi, dei prodotti ottenuti o a lui resi disponibili tramite il Sito.

6.2 Viene escluso ogni diritto del Cliente e dell'Utente a qualsivoglia risarcimento o indennizzo - nonché qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale di SEA - per danni diretti o indiretti a persone e/o cose, provocati dalla mancata accettazione, anche parziale, di un Ordine.

6.3 Il Cliente si impegna ad utilizzare i Servizi acquistati esclusivamente per la distribuzione ai propri dipendenti. Il Cliente si impegna quindi a non rivendere ai propri dipendenti o a terzi i Servizi acquistati, e a non utilizzarli per proprie attività promozionali e di marketing e all'interno di manifestazioni a premio.

7. Responsabilità

7.1 Resta espressamente inteso tra le Parti che nessuna responsabilità potrà essere ascritta a

SEA in relazione alla vendita dei Servizi da parte del Cliente agli Utenti e, a tal fine, il Cliente si impegna a manlevare e a tenere indenne SEA da qualsivoglia pretesa di terzi.

Resta altresì inteso che nessuna responsabilità potrà essere ascritta a SEA in caso di furto o

danneggiamento dei veicoli parcheggiati e in merito all'organizzazione e gestione dei Parcheggi.

SEA in nessun caso risponderà di eventuali disagi o inconvenienti patiti dai Clienti e dagli Utenti.

8. Risoluzione e recesso

8.1 Risoluzione

SEA potrà risolvere le presenti Condizioni Generali, mediante comunicazione PEC, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., oltre ai casi già indicati nei precedenti articoli, anche in caso di:

- sopravvenienza a carico del Cliente, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa, in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

- compimento da parte del Cliente di qualsiasi atto che possa ledere l'immagine commerciale di SEA o comunque costituire un danno per la sua attività o la sua struttura aziendale o possa inficiare in qualsiasi modo l'esecuzione del presente contratto;

- cessione, totale e parziale, delle Condizioni Generali o dei diritti derivanti dallo stesso a qualunque titolo, anche gratuito, senza autorizzazione per iscritto di SEA;

- violazione degli obblighi di cui all'art. 6 da parte del Cliente.

Qualora si verificasse una delle ipotesi sopracitate, cesserà conseguentemente il diritto del Cliente alla distribuzione dei Servizi.

In ogni caso il Cliente dovrà risarcire a SEA per qualsivoglia danno, perdita, costo che possa derivare

ad essa e/o a terzi da tali inadempimenti.

8.2 Recesso

SEA potrà recedere dalle presenti Condizioni Generali con effetto immediato in caso di cessazione o revoca, per qualsivoglia motivo, della Convenzione o abrogazione (in tutto o in parte) della Legge di Autorizzazione, in forza delle quali SEA gestisce gli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa.

9. Disposizioni generali

9.1 L'accettazione delle presenti Condizioni Generali è necessaria per l'inoltro dell'Ordine. Le Condizioni Generali potranno subire modifiche e la versione più aggiornata sarà sempre reperibile sul Sito nella sezione "Termini e condizioni di vendita". SEA si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali in qualunque momento, senza preavviso, fermo restando che l'acquisto del Cliente, convalidato da SEA, conformemente alle disposizioni definite nelle presenti Condizioni Generali, sarà regolato dalle Condizioni Generali contenute nella E-mail di Accettazione.

9.2 SEA si riserva la facoltà, a sua insindacabile discrezione, di sospendere i profili dei Clienti che non rispettino tutte le prescrizioni delle presenti Condizioni Generali e/o la cui condotta risulti non conforme alle norme di legge o a qualsiasi altra previsione applicabile.

9.3 Il Cliente, acquistando il servizio, dichiara di avere almeno 18 anni.

9.4 Accettando le presenti Condizioni Generali, il Cliente accetta i termini e condizioni d'uso del Sito visionabili nella sezione "Note legali".

9.5 Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalle previsioni sulle vendite a distanza, contenute nel Capo I del titolo III della parte III del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005) e dalle norme in materia di commercio elettronico di cui al D. Lgs. n. 80/2003.

9.6 Per qualsiasi esigenza o reclamo connesso all'acquisto dei Servizi sul Sito, il Cliente potrà contattare SEA utilizzando il form online disponibile cliccando su SCRIVICI alla pagina www.milanairports-shop.com/it/info-e-supporto/contatti-e-faq

9.7 La nullità, anche solo parziale, di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non comporterà la nullità delle stesse, né quella della rimanente clausola parzialmente nulla.

9.8 Nel caso in cui si verificasse un errore durante l'inoltre dell'Ordine, il Cliente visualizzerà a video un avviso informativo riguardante il mancato inoltro dell'Ordine.

10. Legge applicabile e Foro competente

10.1 La competenza per le controversie civili che dovessero insorgere in relazione alle presenti Condizioni Generali è in via esclusiva del Foro di Milano.

10.2 Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.

10.3 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme dettate dal Codice Civile libro IV, titolo II.

11. Rispetto del Modello di organizzazione e gestione ex decreto legislativo 231/2001 e del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione

11.1 Il Cliente dichiara e garantisce di conoscere e di rispettare la normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in particolare, le disposizioni del decreto legislativo 231/2001 ("Decreto") e la normativa anticorruzione, di tempo in tempo vigenti.

11.2 Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. ("Società" o "SEA") dichiara e dà atto (i) di aver adottato il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001 ("Modello 231") disponibile sul sito internet di SEA al seguente indirizzo https://milanairports.com/it/governance/etica-e-compliance/modello-di-organizzazione-e-gestione ;(ii) di aver adottato un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione certificato UNI ISO 37001:2016 "Anti Bribery Management System" (''), di cui la Politica per la prevenzione della corruzione è una componente essenziale ed è disponibile sul sito internet di SEA all'indirizzo https://milanairports.com/it/governance/etica-e-compliance/sistema-di-gestione-la-prevenzione-della-corruzione ("Politica"); (iii) di aver nominato un organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 231/2001 ("OdV") deputato a vigilare sull'osservanza ed effettiva attuazione del Modello 231 da parte di tutti i soggetti destinatari, nonché (iv) di avere attuato i presidi aziendali (tra cui, a titolo esemplificativo, procedure) idonei a prevenire la commissione, anche nella forma di tentativo, dei reati previsti nel Modello 231, ed in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal Decreto, e dei reati corruttivi e dei comportamenti vietati previsti dal Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione e dalla Politica.

11.3 Il Cliente dichiara dunque di essere stato portato a conoscenza da parte di SEA (i) dell'adozione del Modello 231 e (ii) dell'adozione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione e della relativa Politica, che costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali e delle quali il Cliente espressamente si impegna a rispettarne tutte le previsioni.

In particolare, il Cliente si obbliga a:

a. non praticare né tollerare, anche con riferimento alla propria catena di fornitura, alcuna forma di corruzione, sia in generale nell'ambito delle proprie attività, sia in particolare al fine di ottenere l'affidamento di contratti da parte di SEA;

b. rispettare il Modello 231 conformandosi ai principi etici e alle norme di comportamento ivi indicate, nonché ai suoi presidi, in particolare, a titolo esemplificativo, alle procedure aziendali di SEA;

c. segnalare direttamente e senza indugio alcuno all'OdV eventuali violazioni del Modello 231 e/o dei suoi presidi (tra cui, a titolo esemplificativo, le procedure aziendali di SEA) di cui venga a conoscenza, attraverso il canale di

segnalazione (whistleblowing) dedicato disponibile sul sito internet di SEA all'indirizzo https://milanairports.com/it/governance/etica-e-compliance/whistleblowing

d. ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti provenienti da SEA e/o dall'OdV;

e. informarsi sugli aggiornamenti e sulle modifiche del Modello 231 e della Politica acquisendoli sul sito internet di SEA.

11.4 Qualora il Cliente e suoi dipendenti/collaboratori i) si rendano inadempienti alle obbligazioni assunte con la presente clausola, oppure ii) pongano in essere comportamenti che, a discrezione di SEA, siano in contrasto con le previsioni del Modello 231 e della Politica, SEA avrà facoltà di dichiarare documenti di Condizioni Generali risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile e di adottare tutti i rimedi di legge nonché tutti i rimedi contrattualmente previsti a tutela dei propri diritti, dei propri interessi, della propria immagine e della propria reputazione, potendo dunque agire anche per il risarcimento degli ulteriori eventuali danni subiti.

12.Codice etico e normativa antimafia

12.1 Il Cliente dichiara e garantisce di conoscere e di rispettare la normativa antimafia di volta in volta vigente e di informare sempre il proprio operato ad integrità, etica, onestà, trasparenza e buona fede, a tal fine adottando idonei ed adeguati strumenti di governance aziendale; il Cliente dichiara e garantisce altresì di informare sempre il proprio operato alle best practice in materia di etica, anche con riferimento alla propria catena di fornitura.

12.2 Con la finalità di ispirare le proprie attività ai più alti standard etici, SEA ha adottato un codice etico ("Codice"), pubblicato sul proprio sito internet al seguente indirizzo https://milanairports.com/it/governance/etica-e-compliance/codice-etico da considerarsi parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali Resta inteso, a tal proposito, che nel Codice Etico si intendono ricompresi tutti i principi sanciti dalla normativa antimafia di volta in volta vigente e che SEA fa propri e rispetta nell'ottica di contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel contesto delle misure di contrasto alla criminalità organizzata.

SEA si impegna, pertanto, ad instaurare rapporti solo ed esclusivamente con soggetti che risultino in possesso dei requisiti di cui alla predetta normativa antimafia.

A tal fine: (i) verificherà la regolare iscrizione dell'Appaltatore in White List, ove applicabile; oppure (ii) consulterà la "Banca Dati Antimafia Nazionale" per accertare l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione, di divieto o di tentativo di infiltrazione mafiosa. L'Appaltatore dovrà, in ogni caso, agire in conformità alle disposizioni di cui alla normativa antimafia di volta in volta vigente.

12.3 Il Cliente dichiara e garantisce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione delle presenti Condizioni Generali, di non aver corrisposto né di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso altri soggetti, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell'atto stesso.

12.4 Il Cliente dichiara dunque di essere stato portato a conoscenza da parte di SEA dell'adozione del Codice Etico, che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali e del quale il Fornitore espressamente si impegna a rispettarne tutte le previsioni.

In particolare, il Cliente si obbliga a:

a. non praticare né tollerare, anche con riferimento alla propria catena di fornitura, alcun comportamento illecito, sia in generale nell'ambito delle proprie attività, sia in particolare al fine di ottenere l'affidamento di contratti da parte di SEA;

b. rispettare il Codice Etico conformandosi ai principi etici e alle norme di comportamento ivi indicate;

c. segnalare direttamente e senza indugio alcuno al Comitato Etico di SEA eventuali violazioni del Codice di cui venga a conoscenza attraverso il canale di segnalazione (whistleblowing) dedicato disponibile sul sito internet di SEA all'indirizzo https://milanairports.com/it/governance/etica-e-compliance/whistleblowing

d. ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti provenienti da SEA e/o dal Comitato Etico di SEA;

e. informarsi sugli aggiornamenti e sulle modifiche del Codice, acquisendone il testo aggiornato sul sito internet di SEA.

12.5 Qualora il Cliente (e/o suoi dipendenti/collaboratori i) si rendano inadempienti alle obbligazioni assunte con la presente clausola, oppure ii) pongano in essere comportamenti che, a discrezione di SEA, siano in contrasto con le previsioni del Codice o con la normativa antimafia, SEA avrà facoltà di dichiarare le presenti Condizioni Generali risolte di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile e di adottare tutti i rimedi di legge nonché tutti i rimedi contrattualmente previsti a tutela dei propri diritti, dei propri interessi, della propria immagine e della propria reputazione, potendo dunque agire anche per il risarcimento degli ulteriori eventuali danni subiti.